

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1010/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางฟ้าอุตสาหกรรม

โจทก์

นายจรรยา คนดี กับพวก

จำเลย

นายสนอง เจริญสุข จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 70)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินโจทก์จำนวน 81,318 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเงินเสร็จ คำขออนุญาตนี้ให้ยกเสียและให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินและ ดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะ ชำระเงินเสร็จให้โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 40)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึง วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่ง

คำร้องและสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง และให้งดการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา
ไว้ก่อน (อันดับ68,74)

อนึ่ง จำเลยที่ 2 ได้มอบฉันทะให้นายปรีชาพลสวัสดิ์ ทนายโจทก์ เป็นผู้ยื่น
คำร้องและลงชื่อท้ายคำร้องดังกล่าว (อันดับ68,69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 2 กิ่ง
หนึ่ง จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยที่ 2 กิ่ง
หนึ่ง จำหน่ายคดี

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ วีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ